



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3508092703950002, Lahir di Lumajang, tanggal 27 Maret 1995 (umur 30 tahun), agama Islam; pendidikan terakhir SMP pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Budiarto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **"Slamet Budiarto SH. & REKAN**, NIA. 18.01217, yang beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, **Email;slametbudiarto88@gmail.com** yang bertindak sendiri; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7466/adv/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

LUTFIANA PUTRI binti SAMSUL ARIFIN, lahir di Jember, tanggal 01 Agustus 2000 (umur 25 tahun), agama Islam; pendidikan terakhir SMP pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2025 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hal.1 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 30 Oktober 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Senin tanggal 22 Mei 2017 yang tercatat di KUA. Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor;0437/125/V/2017 Dengan status Pemohon Jejaka sedangkan Termohon Perawan;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah hidup rukun sebagai suami istri yang baik (Ba'dadukhu)telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK (Umur 5 Tahun) dalam asuhan Pemohon dan ANAK (Umur 5 Bulan) dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, sejak tanggal Desember 2023, rumah tangga Pemohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ;
 1. Termohon setiap dinasehati selalu melawan;
 2. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 3. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah Tangga;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi kumpul dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2025 sampai sekarang sekitar 9 bulan lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon ;
7. Bahwa, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Hal.2 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peristiwa dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Slamet Budiarto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "*Slamet Budiarto SH. & REKAN*, NIA. 18.01217, yang beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Email;slametbudiarto88@gmail.com yang bertindak sendiri; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang didampingi Kuasanya sedangkan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mau kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Bapak Muchamad Dasuki, S.H.,M.H.ES pada tanggal 25 November 2025 dan berdasarkan laporan Mediator hasil mediasi tersebut berhasil sebagian, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Damai tanggal 25 November 2025

Hal.3 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Pasal 2 yang berbunyi bahwa ; Para Pihak sepakat bahwa anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan yang kedua dalam asuhan Termohon. Akan tetapi masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya. Pasal 3 yang berbunyi: Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa. Pasal 4 yang berbunyi: Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim sesuai *court calendar* ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3508092703950002 dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Tanggal 29 September 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/125/V/2017 dari KUA Sumberbaru Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Tanggal 22 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B.SAKSI

Hal.4 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon ;
 - ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Pemohon karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran lainnya dari cerita Pemohon karena Ibu Termohon suka ikut campur urusan keluarga Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - ☐ Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon jauh beda Kecamatan;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 9 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Termohon serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi tahu dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 16 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon ;
 - ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Pemohon karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran lainnya dari cerita Pemohon karena Ibu Termohon suka ikut campur urusan keluarga Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - ☐ Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon jauh beda Kecamatan;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 9 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;

Hal.6 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



- ☐ Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Termohon serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi tahu dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman dari ayah Pemohon; ;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon ;
 - ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan saudara Termohon;
 - ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan selingkuhan Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut karena pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon makan bakso dengan perempuan tersebut sekitar 1 bulan yang lalu, di daerah Gondosari;

Hal.7 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Termohon diantar pulang oleh Pemohon beserta ibu Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya dan Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Termohon serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu dari Termohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama + 1 tahun;
- ☐ Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya di Gondosari dan Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Lumajang ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersa aadalah Termohon, saksi rtahun tahu Termohon dinatar oleh Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal.8 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya yang diajukan dan kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tanggal 30 Desember 2025 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Slamet Budiarto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "*Slamet Budiarto SH. & Rekan*, NIA. 18.01217, yang beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Email;slametbudiarto88@gmail.com yang bertindak sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Pemohon ternyata telah diakui oleh Termohon, kemudian dibuktikan dengan alat bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Jember;

Hal.9 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator Bapak **Muchamad Dasuki, S.H.,M.H.E.S** pada tanggal 25 November 2025 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berhasil sebagian dimana ini Kesepakatan Damai sebagai berikut: Pasal 2 yang berbunyi bahwa ; Para Pihak sepakat bahwa anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan yang kedua dalam asuhan Termohon. Akan tetapi masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya. Pasal 3 yang berbunyi: Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa. Pasal 4 yang berbunyi: Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian perihal Hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka dengan berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan sejak Desember 2023 Termohon setiap dinasehati selalu melawan, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, atas hal tersebut Pemohon sudah cinta lagi kepada Termohon, sehingga mengakibatkan sejak bulan Januari 2025 Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman dari bersama sampai dengan sekarang ini selama 9 bulan;

Hal.10 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan, maka majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui alasan dan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah meperhatikan alat bukti P.1, P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut (P.1) sampai dengan (P.2) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang ternyata diakui oleh Termohon serta diperkuat oleh bukti P.2, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka secara materiil dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (mempunyai legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (*vide* Pasal

Hal.11 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK** (Umur 5 Tahun) dan **ANAK** (Umur 5 Bulan) ;

Hal.12 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Desember 2023 Termohon setiap dinasehati selalu melawan, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa sejak Januari tahun 2025 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang ini selama 1 tahun lamanya ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil, kemudian keluarga Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak ;
6. Bahwa keluarga Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah yang terus menerus hingga berpisah tempat kediaman bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.13 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Jika permohonan Pemohon didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah dengan salah satu indikasinya adalah kedua belah pihak sudah saling mendiamkan dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun 1975, dan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkarnya, melainkan berdasarkan keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Hal.14 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 November 2025, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi bahwa ; Para Pihak sepakat bahwa anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan yang kedua dalam asuhan Termohon. Akan tetapi masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya. Pasal 3 yang berbunyi: Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa. Pasal 4 yang berbunyi: Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK** (Umur 5 Tahun) dalam asuhan/hadlanah Pemohon dan **ANAK** (Umur 5 Bulan) dalam asuhan/hadlanah Termohon, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon dan Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak kepada Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak dewasa;

Hal.15 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas, maka amar selengkapannya akan diuraikan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ; **ANAK** (Umur 5 Tahun) dalam asuhan/hadlanah Pemohon dan **ANAK** (Umur 5 Bulan) dalam asuhan/hadlanah Termohon, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon dan Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hal.16 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** (Umur 5 Bulan) minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;
- 4.2. Nafkah iddah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1447 Hijriyah, oleh kami **Drs. Anwar, S. H., M.H.E.S** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Drs. H. Saefudin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Abdul Qodir, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Anwar, S. H., M.H.E.S

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H

Hal.17 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr



Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Qodir, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	88.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	50.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	368.000,00

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal.18 dari 18. Salinan Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)